

République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		25/06/2025	
Date d'affichage de la convocation :		25/06/2025	
Nombre de membres :		SEANCE DU 01 JUILLET 2025	
Afférents au Conseil municipal :			
En exercice :			
Ayant pris part à la délibération :			
Pour :			
Contre :			
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-cinq et le mardi premier juillet à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Consell municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Christophe HEMERY, Stéphane QUINTIN, Marc ZARCONI, Jean-François REGNIER, Virginie CABRITA, Ludivine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERRE, Christine PERRAULT, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Michel GONCALVES.		
Ont donné procuration	André GILLARD à Jean-François REGNIER, Jean VILA à Edith PUGNET, Karine TARTAS à Stéphane QUINTIN, Kader KHELFAOUI à Antoine FIGUE.		
Absents excusés	André GILLARD, Jean VILA, Karine TARTAS, Kader KHELFAOUI, Colette APPERT, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Sara TOURNE		
Secrétaire de séance	Ludivine LORIEUX		

AFFAIRE N°06 : INTERCOMMUNALITE
Convention relative aux modalités de mise à disposition de moyens dans le cadre du Plan Intercommunal de Sauvegarde (PICS).

Madame la Maire rappelle que la Commune dispose d'un Plan Communal de Sauvegarde depuis juillet 2017 et qu'il va être révisé dans le cadre d'un groupement de commande porté par le SMBVR (délibération du 01 avril 2025).

Madame la Maire explique que le plan intercommunal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et organise la mobilisation et l'emploi des capacités intercommunales au profit des communes ainsi que la mutualisation des capacités communales.

Ainsi chaque Commune pourra intervenir soit en renfort des autres Communes ou soit inversement pourra bénéficier de la mutualisation des moyens en cas de gestion de crise.

La mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde relève de chaque Maire sur le territoire de sa commune, sous réserve des dispositions suivantes :

- 1° La mobilisation des capacités de l'établissement public relève de son Président. Ces capacités sont placées pour emploi à la disposition des Maires ;
- 2° La mobilisation des capacités communales en vue de leur mutualisation relève de chaque Maire détenteur de ces capacités ;

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de coordination et de mutualisation des moyens nécessaires à la gestion de crise impactant une ou plusieurs communes membres de PMM.

L'utilisation des moyens mis à disposition ne pourra servir qu'à la réponse opérationnelle au profit de la protection et de la sauvegarde de la population. Toute utilisation visant la gestion courante de la commune est exclue

Les moyens mis à disposition et les conditions de cette mise à disposition sont déterminés librement par les prêteurs (PMMCU et/ou la Commune membre).

Ces moyens peuvent être les suivants :

- Moyens de transport, d'hébergement, de ravitaillement
- Matériels et locaux pour des actions de protection de la population
- Autre matériels (groupe électrogène, remorque, signalisation, compresseur ...)
- Véhicules techniques (hydrocureur, mini pelle, tractopelle, benne ...)
- Outillage (scie, tronçonneuse, poste à souder ...)
- Moyens humains
- Tout autre moyen utile à la gestion de crise.

Les capacités intercommunales placées pour emploi à la disposition d'une ou plusieurs communes dont le territoire a été sinistré, relèvent de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine au titre de la solidarité communautaire et la mobilisation des capacités communales au profit d'une autre commune s'effectue à titre gracieux (excepté les frais de carburant des véhicules mis à disposition et les frais de réparation ou de remplacement en cas d'accident qui seront à la charge de l'utilisateur).

Madame la Maire demande au Conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le rapport de sa Présidente, pris connaissance des pièces déposées sur son bureau, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) APPROUVE à l'unanimité la convention relative aux modalités de mise à disposition de moyens dans le cadre du plan intercommunal de sauvegarde entre Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et les 36 communes membres ainsi qu'entre les 36 communes membres de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine entre elles, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction avec une prise d'effet à la date de signature.

2°) IMPUTE à l'unanimité la dépense éventuelle selon la nature des moyens qui seront mobilisés en situation de gestion de crise au Budget Principal.

3°) AUTORISE à l'unanimité Madame la Maire à signer ladite convention et tout acte utile en la matière.

4°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

Edith PUGNET



La secrétaire de séance

Ludivine LORIEUX

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 10 juillet 2025